



PUTUSAN

Nomor 408 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GUO YUNPING;**
Tempat lahir : Zhejiang China (Tiongkok);
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : China;
Tempat tinggal : USW. KM. Sino-29;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Nelayan (Fishing Master KM. Sino-29);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **GUO YUNPING** selaku Fishing Master KM Sino-29 bersama-sama dengan RUDOLF SOPACUA selaku Nahkoda KM Sino – 29 (dalam status DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 24 November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Laut Arafura atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 7°44'45.742" LS - 136°50'48.152" BT, 7°38'58.598" LS - 137°28'17.949" BT, 8°39'59.779" LS - 137°14'51.932"BT, 8°38'17.488" LS - 136°40'10.223" BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009**

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **GUO YUNPING** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **GUO YUNPING** selaku Fishing Master KM Sino-29 bersama-sama dengan RUDOLF SOPACUA selaku Nahkoda KM Sino –29 berlayar dari Pelabuhan Perikanan Merauke untuk melakukan penangkapan ikan dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44595 berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2015. Bahwa Terdakwa **GUO YUNPING** selaku Fishing Master juga berperan sebagai orang yang mengendalikan kapal KM Sino – 29 sedangkan RUDOLF SOPACUA selaku Nahkoda hanya di dalam dokumen – dokumen kapal saja, akan tetapi kegiatan kapal terkait pengoperasian kapal dan penangkapan ikan dikendalikan oleh Terdakwa **GUO YUNPING**;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 KM Sino – 29 bersandar di Pelabuhan Perikanan Tual kemudian melakukan bongkar ikan yang seharusnya KM SINO-29 tidak dapat membongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Tual karena bukan merupakan pelabuhan bongkar bagi KM Sino-29 akan tetapi hanya sebagai pelabuhan singgah sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44595;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 KM SINO-29 keluar dari Pelabuhan Perikanan Tual menuju ZEEI dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO);
- Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengeluarkan surat nomor : B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 yang mencabut Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) KM SINO-29 Nomor : 26.14.0001.64.44595, sehingga sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014, KM SINO-29 melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 Satker PSDKP Merauke melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. Sino-29 di pelabuhan perikanan Merauke dan dari hasil pemeriksaan, KM. Sino-29 tersebut diketahui melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan membawa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44595 milik KM Sino-29 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober 2014 serta tanpa

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO), kemudian KM. Sino-29 diamankan Satker PSDKP Merauke untuk kepentingan proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GUO YUNPING** selaku Fishing Master KM Sino-29 bersama-sama dengan RUDOLF SOPACUA selaku Nahkoda KM Sino – 29 (dalam status DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 24 November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Laut Arafura atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 7°44'45.742" LS - 136°50'48.152" BT, 7°38'58.598" LS - 137°28'17.949" BT, 8°39'59.779" LS - 137°14'51.932" BT, 8°38'17.488" LS - 136°40'10.223" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **GUO YUNPING** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **GUO YUNPING** selaku Fishing Master KM Sino-29 bersama-sama dengan RUDOLF SOPACUA selaku Nahkoda KM Sino – 29 berlayar dari Pelabuhan Perikanan Merauke untuk melakukan penangkapan ikan dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44595 berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2015. Bahwa Terdakwa **GUO YUNPING** selaku Fishing Master juga berperan sebagai orang yang mengendalikan kapal KM Sino – 29 sedangkan RUDOLF SOPACUA selaku Nahkoda hanya di dalam dokumen – dokumen kapal saja, akan tetapi kegiatan kapal terkait pengoperasian kapal dan penangkapan ikan dikendalikan oleh Terdakwa **GUO YUNPING**;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 KM Sino – 29 bersandar di Pelabuhan Perikanan Tual kemudian melakukan bongkar ikan yang seharusnya KM

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINO-29 tidak dapat membongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Tual karena bukan merupakan pelabuhan bongkar bagi KM Sino-29 akan tetapi hanya sebagai pelabuhan singgah sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.64.44595;

- Selanjutnya setelah melakukan bongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Tual, pada tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan RUDOLF SOPACUA selaku Nahkoda KM Sino – 29 berlayar menuju Fishing Ground untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI akan tetapi tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) yang hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2014 Satker PSDKP Merauke melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. Sino-29 di Pelabuhan Perikanan Merauke dan hasil pemeriksaan tersebut KM. Sino-29 melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) dan SIPI KM-29 Nomor 26.14.0001.64.44595 telah dicabut oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tanggal 30 Oktober 2014, kemudian KM. Sino-29 diamankan Satker PSDKP Merauke untuk kepentingan proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUO YUNPING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah**

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI dan melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUO YUNPING** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. Sino-29 ukuran 265 GT, beserta alat-alat Navigasi Kapal berupa :
 - a) 1 (satu) unit radio VHR FM Tranceiver;
 - b) 1 (satu) unit Radar merk Furuno;
 - c) 1 (satu) unit kompas;
 - d) 1 (satu) unit Fish Finder merk Hondex;
 - e) 1 (satu) unit kompas magnet kapal;
 - f) 1 (satu) unit Radio SSB IC 988B.
 - g) 1 (satu) unit GPS NSR NVX-1000;
 - h) 1 (satu) unit Radio Marine FTGMDC FT-808;
 - i) 1 (satu) unit Radio merk Kenwood TM-271;
 2. 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);
 3. Ikan $\pm$ 15 kg yang telah disisihkan untuk proses persidangan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) bundel surat-surat / dokumen;
Dikembalikan kepada Terdakwa dan ABK KM.Sino-29 melalui PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hasil tangkapan ikan $\pm$ 80.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp1.191.680.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 06 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUO YUNPING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan ;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Sino - 29, beserta alat-alat Navigasi kapal berupa:
 - a) 1 (satu) unit radio VHR FM Tranceiver;
 - b) 1 (satu) unit Radar merk Furuno;
 - c) 1 (satu) unit kompas;
 - d) 1 (satu) unit Fish Finder merk Hondex;
 - e) 1 (satu) unit kompas magnet kapal;
 - f) 1 (satu) unit Radio SSB IC 988B;
 - g) 1 (satu) unit GPS NSR NVX-1000;
 - h) 1 (satu) unit Radio Marine FTGMDC FT-808;
 - i) 1 (satu) unit Radio merk Kenwood TM-271;
 - 1 (satu) bundel surat-surat / dokumen kapal;
 - 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil tangkapan ikan $\pm$ 80.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp.1.191.680.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Ikan $\pm$ 15 Kg yang telah disisikan untuk proses persidangan;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Nomor 70/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP tanggal 04 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2014/PN Mrk, tanggal 6 Juli 2015 yang dimohonkan banding, mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan serta menghapus amar putusan pada angka 3 sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUO YUNPING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan ;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - > 1 (satu) unit Kapal KM. Sino - 29, beserta alat-alat Navigasi kapal berupa:
 - a) 1 (satu) unit radio VHR FM Tranceiver;
 - b) 1 (satu) unit Radar merk Furuno;
 - c) 1 (satu) unit kompas;
 - d) 1 (satu) unit Fish Finder merk Hondex;
 - e) 1 (satu) unit kompas magnet kapal;
 - f) 1 (satu) unit Radio SSB IC 988B;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



- g) 1 (satu) unit GPS NSR NVX-1000;
- h) 1 (satu) unit Radio Marine FTGMDC FT-808;
- i) 1 (satu) unit Radio merk Kenwood TM-271;
- 1 (satu) bundel surat-surat / dokumen kapal;
- 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Hasil tangkapan ikan ± 80.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp.1.191.680.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Ikan ± 15 Kg yang telah disisikan untuk proses persidangan;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 18 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 18 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2015 akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepadaKepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriMerauke, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Perkenalkanlah kami tim Penasihat Hukum (Efrem Fangohoy, SH, MH dan Dewi Dyan Lampita, SH, MH) dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama Terdakwa GUO YUNPINGberdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Mei 2015yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri MeraukeNomor28/SK/2015 tanggal 12 Mei 2015, mengajukan Keberatan / Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 4 Nopember 2015.

Bahwa pengajuan kasasi dalam perkara *a quo*, tenggang waktunya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 244Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

Bahwa putusan dalam perkara *a quo* dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4Nopember 2015 dan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Putusan Banding No. 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN. Mrk serta



Pernyataan Kasasi di ajukan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 7 Desember 2015.

Bahwa dengan demikian permohonan agar perkara *a quo* di periksa pada tingkat kasasi telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat di periksa pada tingkat kasasi.

Bahwa dasar pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 253 KUHAP yaitu :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan 248 guna menentukan :
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 248 ayat (1) Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi di ajukan pada tanggal 7 Desember 2015 sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 5/Pid.Sus-Prk/2015/PN.Mrk maka penyerahan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku dan oleh karenanya perkara ini memenuhi syarat formil untuk di periksa pada tingkat kasasi.

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tinggi Perikanan Pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara *a quo* yang menurut kami cukup sederhana, singkat, padat namun tidak jelas maka kami menemukan berbagai pelanggaran hukum dalam proses penanganan perkara *a quo* pada tingkat banding dan juga dalam pertimbangan hukum yang di buat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura.



Bahwa dalam proses penanganan perkara *a quo* telah terjadi beberapa pelanggaran hukum baik yang di buat oleh *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

- a. Oleh *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke berupa di keluarkannya 2 (dua) Salinan Putusan yang isinya berbeda antara yang di berikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2015 sebagai dasar penyusunan Memori Banding dengan salinan putusan yang di kirim ke Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura baik yang berupa hard copy maupun soft copy yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi.
- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memberikan pertimbangan hukum tentang dualisme salinan putusan dalam perkara *a quo* yang di buat oleh *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke yang sudah sangat jelas sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi sehingga dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini, Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juridis* Mahkamah Agung RI berkenan memberikan pertimbangan tentang hal tersebut.
- c. Bahwa cara mengadili oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dilakukan tidak sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004.
- d. Bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 di sebutkan, "Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut di periksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi".

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



- e. Bahwa perkara *a quo* di terima oleh Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada minggu ke 2 (dua) bulan Agustus 2015 dan baru di jatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Nopember 2015 atau + 80 (delapan puluh) hari, hal ini tentunya merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili perkara ini.

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusan *a quo* antara lain :

1. Pada butir 1 (halaman 11), tentang penambahan Pasal 55 KUHP oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dimana menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura “dalam KUHP tidak ada ketentuan yang melarang Penuntut Umum untuk menambahkan atau menjunctokan pasal dalam surat dakwaannya, yang terpenting dengan penambahan pasal tersebut, Penuntut Umum mampu membuktikannya di persidangan”.
- Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru bahkan salah menurut hukum karena penambahan pasal oleh Penuntut Umum (asas *dominus litis*) di perkenankan namun harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui mekanisme prapenuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Hal tersebut berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Penutut Umum dalam perkara *a quo* dengan menambahkan / memasukan Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaan tanpa melalui mekanisme prapenuntutan dan hal tersebut di banarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sama artinya telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana



mestinya dalam mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan oleh karenanya tindakan Penuntut Umum haruslah di nyatakan tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada butir 2 (halaman 11), *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya berkaitan dengan unsur “Setiap Orang” yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal (Dakwaan Kesatu) dan Siapa Saja yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 (Dakwaan Kedua).

- Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian tentunya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Pemohon Kasasi (GUO YUNPING) berada di atas Kapal KM. Sino-29 sebagai Anak Buah Kapal (ABK) namun karena memiliki pengalaman dalam hal penangkapan ikan maka disebut sebagai Fishing Master.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Fishing Master atau ABK tidak ada kaitannya dengan dokumen perijinan maupun dokumen kapal karena ABK hanyalah karyawan dari PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing Merauke yang melaksanakan pekerjaan di bawah perintah dan tanggung jawab Nakhoda selaku pemimpin tertinggi dari para awak kapal.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas segala dokumen perijinan penangkapan ikan dan dokumen kapal adalah perusahaan yang mempekerjakan Pemohon Kasasi (PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing), sedangkan yang bertanggungjawab atas dokumen kapal sebelum olah gerak kapal adalah Nakhoda sesuai ketentuan Pasal 1 angka 41 dan Pasal 138 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur tentang kedudukan, serta tugas dan tanggungjawab Nakhoda, yang diuraikan secara tegas dalam Pasal 138 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan :

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Nakhoda wajib berada di atas kapal selama berlayar.
- (2) Sebelum kapal berlayar, Nakhodawajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.
- (3) Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan ini diperlukan berkaitan dengan berangkatnya Kapal KM. SINO-29 dari Pelabuhan Tual tanpa mengantongi atau dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO), dimana dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi dikaitkan dengan hal tersebut padahal itu merupakan tanggungjawab jabatan dari Nakhoda yang seharusnya menolak untuk memberangkatkan kapal apabila tidak mengantongi atau tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO).

- Bahwa dalam putusan peradilan tingkat pertama *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas dengan argumentasi bahwa dalam perkara *a quo* berlaku “Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali”.
- Bahwa dengan memperhatikan uraian kami Tim Penasihat Hukum sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke telah salah memaknai penerapan “Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan pemberlakuan UU Pelayaran di samping UU Perikanan padahal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah di ubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak di atur secara detail tentang tugas dan tanggungjawab seorang Nakhoda sebagai penanggungjawab tertinggi di atas kapal

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harus di pertimbangkan dan di terapkan pemberlakuan dari Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

3. Pertimbangan hukum pada butir 3 halaman 11 menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya berkaitan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak secara baik dan benar memaknai SEMA dimaksud, karena Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76 A Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak dapat terapkan secara terpisah karena kedua pasal dimaksud saling bertalian atau berhubungan satu dengan lainnya dengan adanya kata '*juncto*'.
- Maksud dari adanya kata *juncto* adalah apa yang diuraikan dalam Pasal 76A tentang perampasan dan pemusnahan benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan adalah berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (4) yang intinya tindakan khusus terhadap kapal berbendera asing bukan terhadap kapal berbendera Indonesia yang memiliki dokumen kapal yang lengkap.

4. Bahwa pada butir 4 halaman 12, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penjatuhan pidana penjara sebagaimana di maksud dalam Pasal 102, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak cermat dalam menerapkan hukum karena sebagaimana ketentuan Pasal 102 yang menyebutkan "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlakubagi tindak pidana di bidang

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.

- Bahwa Pasal 5 ayat (1), Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :
 - a. Perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa yang mengoperasikan Kapal KM. Sino-29 tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) dan SIPI yang sah di laut Arafura sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a bukanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi tetapi Nakhoda Rudolf Sopacua, karena Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang mempunyai keahlian di bidang penangkapan ikan (fishing master) yang bekerja di bawah perintah dari Nakhoda.
- Bahwa Kapal KM. Sino-29 keluar dari Pelabuhan Tual tanpa di lengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) adalah diluar pengetahuan Pemohon Kasasi karena hal tersebut bukan merupakan bagian atau tugas dari Pemohon Kasasi selaku ABK (fishing master).
- Bahwa Kapal KM. Sino-29 saat berlayar dari Pelabuhan Tual pada tanggal 10 Oktober 2014 memiliki atau dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.14.0001.64.44595 yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015.
- Bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.14.0001.64.44595 milik Kapal KM. Sino-29 yang dicabut pada tanggal 30 Oktober 2014 pada saat Kapal KM. Sino-17 sudah berada di laut dan melakukan kegiatan penangkapan ikan sehingga hal tersebut tidak di ketahui oleh seluruh awak kapal mulai dari Nakhoda sampai dengan ABK karena tidak

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ada pemberitahuan dari pihak perusahaan (PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing) maupun pihak yang berwenang lainnya kepada awak kapal KM. Sino-29.

- Bahwa dengan tidak diketahuinya adanya pencabutan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.14.0001.64.44595 milik Kapal KM. Sino-29 oleh seluruh awak Kapal KM. Sino-29 maka kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Kapal KM. Sino-29 tidak dapat secara serta merta kegiatan penangkapan ikan berdasarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.14.0001.64.44595 yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 sebagai kegiatan pencurian ikan.

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada butir 5 halaman 12 menyangkut ketentuan Pasal 76A Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berkaitan dengan barang bukti yang digunakan atau hasil dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura mengenyampingkan argumentasi hukum tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi yang berpendapat bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan hanya dapat diterapkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang intinya tindakan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap kapal berbendera asing yang melakukan pencurian.

Bahwa dalam perkara *a quo* Kapal KM. Sino-29 adalah kapal yang berbendera Indonesia (milik perusahaan PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing yang berkedudukan di Merauke) dan yang paling penting adalah Kapal KM. Sino-29 tidak pernah melakukan tindak pidana perikanan berupa pencurian ikan karena saat melakukan penangkapan ikan Kapal KM. Sino-29 dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.14.0001.64.44595 yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015.

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



6. Bahwa pertimbangan hukum pada butir 6, 7 dan 8 halaman 12 dan 13 perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya karena yang mengoperasikan Kapal KM. Sino-29 bukanlah Pemohon Kasasi namun dioperasikan oleh Nakhoda Rudolf Sopacua dengan demikian unsur setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dalam perkara *a quo* bukanlah Pemohon Kasasi sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa Menyangkut Perampasan Barang Bukti

- a. Bahwa amar putusan tingkat banding yang menyatakan semua barang bukti antara lain berupa: 1 (satu) unit Kapal KM. SINO-29 ukuran 265 GT, beserta Alat Navigasi Kapal berupa :
 1. 1 (satu) unit Radio VHR FM Transceiver,
 2. 1 (satu) unit Radar merk Furuno,
 3. 1 (satu) unit Kompas,
 4. 1 (satu) unit Fish Fender merk Hondex,
 5. 1 (satu) unit Kompas Magnet Kapal,
 6. 1 (satu) unit Radio SSB IC 988B,
 7. 1 (satu) unit GPS NSR NVX-100,
 8. 1 (satu) unit Radio Marine FTGMDC FT-808,,
 9. 1 (satu) unit Radio merk Kenwood TM-271,
 - b. 1 (satu) unit Alat Tangkap Ikan (pukat ikan).
 - c. Ikan + 15 kg yang telah disisikan untuk proses persidangan.
 - d. 1 (satu) bundel surat-surat / dokumen kapal.
 - e. Hasil Tangkapan Ikan + 80.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp1.191.680.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
7. Dirampas untuk Negara;
8. Bahwa terhadap amar tentang barang bukti tidak dapat diterima, karena *Judex Facti* tidak memisahkan mana yang termasuk barang bukti yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana dan mana barang bukti yang tidak ada hubungannya dan merupakan barang yang sah. Berikut diuraikan terkait barang bukti tersebut, antara lain:
- Bahwa terhadap barang bukti kapal KM Sino yang dimusnahkan adalah tindakan yang salah dalam penerapan hukumnya, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak semestinya barang bukti tersebut dimusnahkan, kapal tersebut seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, pengembalian kapal didasari dengan alasan bahwa negara tidak menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa karena KM Sino-29 yang Terdakwa sebagai fisher master oleh Terdakwa adalah kapal berbendera Indonesia serta memiliki dokumen-dokumen kapal yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu SIPI No. 26.14.0001.64.44595 yang masa berlakunya sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015 artinya dengan adanya dokumen resmi tersebut, pemilik kapal telah membayar pajak serta kutipan-kutipan lain secara resmi kepada pemerintah, berdasarkan dokumen-dokumen serta izin yang diberikan dan KM merupakan sarana utama bagi pemiliknya dalam mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan: benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara. Dengan demikian benda dan/atau alat serta hasil tindak pidana tersebut tidak mutlak harus dirampas untuk negara, sehingga dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 1. bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, Barang bukti kapal penangkap ikan KM Sino-29 dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, kapal tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing dan merupakan kapal perikanan yang memiliki dokumen secara lengkap sah yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang pada saat melakukan pelayaran dan penangkapan ikan, namun baru kemudian ketika kapal ditengah pelayaran dokumen izin dicabut tanpa sepengetahuan Terdakwa;
 2. bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki pemilik kapal telah lengkap pada saat memerintahkan Terdakwa melakukan penangkapan ikan, yaitu SIPI No. 26.14.0001.64.44595 yang masa berlakunya sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015, namun memang adanya kesalahan

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak diketahui pemilik kapal terjadinya bongkar muat kapal di Tual;

3. bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi M. Saleh Wakang sebagai direktur dari pemilik kapal Sino yang menerangkan sebagai berikut:

“ bahwa benar pada bulan oktober 2014 saksi pernah mendapat informasi bahwa KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino :27, KM Sino 28 dan KM. Sino 29 akan masuk ke pelabuhan Tual untuk bongkar muatan ikan di tual, bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang perintah kapal KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino:27, KM Sino 28 dan KM. Sino 29 untuk masuk ke pelabuhim Tual namun saksi di beritahu tentang hal tersebut; bahwa saksi juga tidak tahu tentang adanya pencabutan SIPI dari kapal KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino :27, KM Sino 28 dan KM. Sino 29 yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal perikanan Tangkap tertanggal 30 Oktober 2014;”

“ bahwa setelah mesin di perbaiki dan KM. Sino28 siap untuk kembali berlayar maka pada tanggal 21 Nopember 2014 saksi mengurus surat Pemohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai suiat permohonan No. 271/SISF/MRK/XI/14 tertanggal 21 Nopember 2014 namun permohonan saksi tidak di kabulkan dengan alasan SIPI milik kapal KM. Sino -28 telah dicabut sejak tanggal 30 Oktober 2014 bahwa sejak saat barulah saksi tahu SIPI kapal KM. Sino-28 dan kapal-kapal lainnya yang pernah melakukan pembongkaran ikan di Tual telah di cabut;

bahwa sekalipun KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino :27, KM Sino 28 dan KM. Sino 29 sejak tanggal 30 oktober 2014 namun tidak ada pemberitahuan oleh SATKER PSDKP Merauke kepada saksi selaku Direktur PT. sino Indonesia Shunlida Fishing yang kantor pusatnya berkedudukan di Merauke sehingga saksi baru tahu hal tersebut pada tanggal 21 Nopember 2014;

bahwa setelah saksi mengetahui tentang adanya pencabutan SIPI tersebut maka saksi berusaha untuk menghubungi

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



Nahkoda dengan menggunakan Hand Phone (HP) berulang kali namun tidak bisa tersambung begitupun telpon dilakukan oleh Mr. Lin Xing Xia yang mencoba menghubungi Fishing Master namun tidak bisa tersambung;"

Bahwa dengan demikian dapat diketahui pemilik kapal tidak diketahui bahwa telah dilakukan pencabutan SIPI kapal KM. Sino-29 tersebut, sehingga sangat tidak tepat apabila kesalahan seorang Terdakwa yang bukan sebagai pemilik kapal, juga berakibat kepada dimusnahkannya kapal yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan Terdakwa.

4. bahwa barang bukti kapal merupakan satu-satunya sarana usaha/sumber penghidupan pemilik kapal yang bersangkutan, dan dapat memberikan lapangan kerja bagi orang lain untuk mencari nafkah;

- bahwa penerapan hukum *Judex Facti* dengan memusnahkan barang bukti kapal adalah perbuatan yang salah dalam menerapkan hukum, dalam hukum pidana dikenal dengan asas *mens rea*, yang terdiri dari *mens rea* dan *actus reus*, seorang dinyatakan bersalah manakala sikap bathinnya memang terbukti ingin melakukan tindak pidana dan *actus reus* yaitu perbuatannya sesuai dengan *mens rea* nya, pada kasus pemusnahan barang bukti berupa kapal, pemilik kapal tidak dapat dibuktikan terpenuhinya *mens rea* dan *actus reus* dalam melakukan tindak pidana perikanan, jikalau memang terbukti adanya suatu tindak pidana perikanan, maka pertanggungjawabannya hanya kepada Terdakwa bukan terhadap kapal yang mempunyai dokumen sah dan bukan milik Terdakwa.

- Bahwa pengembalian kapal sebagai barang bukti kepada pemiliknya sesuai dengan beberapa yurisprudensi MA dalam Putusan MA yang dalam amarnya menguatkan putusan *Judex Facti* terkait dikembalikannya kapal kepada pemilik kapal, yurisprudensi tersebut antara lain:

- a. Putusan MA No. 508 K/Pid.Sus/2012 tertanggal tanggal 30 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Juris* diatas dalam amarnya menyatakan:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
SORONG tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya
perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan MA tersebut menguatkan putusan *Judex Facti*
antara lain:

PN Sorong Nomor : 99 / Pid.B / 2010 / PN.SRG
tanggal 15 September 2010 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSAURO MONSANTO,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "PERIKANAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda
sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. King Steward - 116, dengan
bobot 7 (tujuh) GT (Gross Tonagge);
 - 15 (lima belas) set alat tangkap Hand Line;
 - 7 (tujuh) buah alat bantu penangkapan berupa
perahu ketinting;
 - Alat Komunikasi dan Navigasi:
 - 1 (satu) unit Radia SSB Vertex;
 - 1 (satu) unit GPS Furuno GP - 31;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu bendel) dokumen;

Dikembalikan kepada Kristina Ringalai selaku
pemiliknyanya yang sah;

- Ikan Tuna seberat kurang lebih 100 (seratus) kg,
dirampas untuk negara;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dan pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :148/PID/2010/PT.JPR. tanggal 07 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 September 2010, No.99/Pid.B/2010/PN.Srg. tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dengan demikian Putusan MA tersebut menyetujui pengembalian barang bukti kapal kepada pemiliknya.

b. PUTUSAN MA Nomor: 2520 K/Pid.Sus/2011

tertanggal 21 Juni 2012

Putusan *Judex Juris* diatas dalam amarnya menyatakan:

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dalam pertimbangannya membenarkan penerapan hukum *Judex Facti* yang dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Sorong No.93/Pid.B/2010/PN.SRG tanggal 11 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA RUSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "berlayar melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) unit KMN. BUNGA HARAPAN GT.03, 20 (dua puluh) buah alat pancing ikan dasar, 127 (seratus dua puluh tujuh) gulung alat pancing rawe gantung anak, 60 (enam puluh) gulung alat pancing gantung induk dan 12 (dua belas) gulung alat pancing rawe tali, dikembalikan kepada Terdakwa LA RUSU ;
- (empat) karung ikan campuran seberat 25 Kg yang dikeringkan dan 7 Kg Ikan basah berbagai jenis dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pas Kecil No. 522.21269/02IKKD/DPHBL-2010 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.145/PID/2010/ PT.JPR tanggal 08 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 11 Agustus 2010 Nomor: 93/PID.B/2010/PN.SRG, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Dengan pertimbangan tersebut putusan MA membenarkan penerapan hukum yang menyatakan mengembalikan kapal kepada pemiliknya.

c. Putusan MA No. 673 K/Pid.Sus/2010 tertanggal tanggal 28 Oktober 2010

Dalam putusan ini, Mahkamah memutus sebagai berikut:

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN
NEGERI BITUNG tersebut ;

- Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi
ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Dalam putusan MA tersebut, *Judex Jurist*
membenarkan penerapan hukum pada *Judex Facti*
yang putusannya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.
1/Pid.Prkn/2009/PN.BTG.tanggal 24 Februari 2009
yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Histori Suatan terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana pelanggaran melakukan usaha
dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak
memenuhi persyaratan atau standar prosedur
operasional penangkapan ikan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan
pidana denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus
dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
kurungan pengganti ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM Mina Jakarta-02 ;
 - Surat-surat /dokumen Kapal KM Mina Jakarta-02

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
Kemudian putusan PN dikuatkan pada putusan
Pengadilan Tinggi Manado No.
157/PID/2009/PT.Mdo.tanggal 5 November 2009
yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat putusan Pengadilan Perikanan Bitung tanggal 24 Februari 2009 No.01/Pid.Prkn/2009/PN.Btg yang dimintakan banding
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Dengan pertimbangan tersebut putusan MA membenarkan penerapan hukum yang menyatakan mengembalikan kapal kepada pemiliknya.

d. Putusan MA No. 1895 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 28 Januari 2013

Dalam putusan ini, mahkamah memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut ;
- Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dalam putusan MA tersebut, Judex Jurist membenarkan penerapan hukum pada *Judex Facti* yang putusannya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Ternate No. 171/Pid.Sus/2011/PN.Tte tanggal 7 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OCTAVIANUS MAMA HIT alias OCTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Berlayar Tanpa Memiliki Surat Izin/Persetujuan Berlayar."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam

putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. MEGA-711 ;
 - 1 (satu) buah Global Position System (GPS) ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar/SIB No : 27.589/VC/2011 tanggal 27 Mei 2011 ;
 - 1 (satu) lembar asli Daftar Anak Buah Kapal ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Laik Operasi (SLO) No. Bcn 211.0071 ;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;
 - Dikembalikan kepada Pemilik Kapal melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II atas nama Octavianus Mamahit ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 200 (dua ratus) kg ikan jenis Cakalang yang sudah tidak layak dikonsumsi (busuk) karena tidak memenuhi standard ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
- ### 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan PN dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 45/Pid.Sus/2011/ PT. MALUT tanggal 11 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 7 Desember 2011 Nomor : 171/Pid.Sus/2011/PN.Tte yang dimohonkan banding ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Dengan pertimbangan tersebut putusan MA membenarkan penerapan hukum yang menyatakan mengembalikan kapal kepada pemiliknya.

- Bahwa selain penjelasan diatas terkait Alasan pemusnahan barang bukti (Kapal) perkara perikanan tidak diatur secara lengkap didalam UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Hanya Pasal 76A menyatakan "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dan tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri."
- Apabila Pasal 76 A yang dijadikan pedoman adalah tidak tepat karena perkara pidana ini sudah menjadi perkara pidana perikanan di Pengadilan Negeri Merauke dan sudah teregristrasi, bukan lagi tahap penyidikan atau penuntutan. Hal ini karena Pasal 76 A UU Perikanan tidak bisa dibaca secara sepotong-potong dan berdiri sendiri karena merupakan rangkaian Pasal 76 UU Perikanan. Yaitu pedoman bagi penyidik dan penuntut umum sebetum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan perampasan Barang Bukti untuk Negara atau dimusnahkan ada pada Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi negara atau dimusnahkan.

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



Pertanyaannya apakah Kapal Sino bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan?

- Bahwa dasar hukum penenggelaman kapal dan juga pemusnahan kapal diatur kepada kapal asing sebagaimana diuraikan dalam pasal 69 ayat (4) dan preambule penjelasan undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang menyatakan:

Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Bahwa atas pengaturan tersebut diketahui bahwa kapal KM. Sino-17 merupakan kapal yang berbendera Indonesia, sehingga tidak tepat untuk dilakukan penenggelaman maupun pemusnahan.

Dengan demikian barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara perikanan adalah barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan.

- Berpedoman pada Pasal 45 ayat (4) KUHAP tersebut maka apakah Kapal KM. SINO yang berbendera Indonesia dengan dokumen lengkap termasuk alat tangkapnya termasuk barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan? Apabila terlarang kenapa ketika akan berlayar diberikan SIPI oleh petugas. Apabila merupakan tindakan lanjutan dan tuduhan kejahatan pidana perikanan Undang-undang telah mengaturnya sesuai Pasal-pasal tentang kejahatan berikut hukuman badan dan dendanya dan disana tidak diatur soal pemusnahan. Terlebih kata "dapat" dirampas untuk Negara atau dimusnahkan, maka berdasarkan "frasa dapat", barang bukti kapal dalam perkara aquo statusnya dapat dirampas atau tidak dirampas adalah tidak bersifat imperatif atau keharusan yang harus dijalankan.
- Ketentuan tentang pemusnahan kapal juga diatur Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2015, tentang barang bukti kapal dalam perkara pidana perikanan dengan tidak mencermati dengan baik maksud dari SEMA tersebut yang menerapkan pada pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2004 yang telah

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



diubah dengan Undang-Undang Nomor : 45 tahun 2009 Tentang : Perikanan, yang di junctokan dengan pasal 76 A Undang-Undang tersebut. Sehingga dalam membaca ketentuan tersbut harus dilakukan secara interpretasi holistik yang mengacu pada maksud ketentuan-ketentuan dimaksud. Untuk itu perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. SEMA No. 1 tahun 2015 menyatakan Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76A Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).
- b. Pasal 69 ayat (4) mengatur penenggelasan kapal perikanan yang berbendera asing yang di hubungkan dengan Pasal 76A tentang Kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 76A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).
- c. Dengan ketentuan tersebut secara intepretasi holistik, yang dapat di lakukan penenggelasan dan pemusnahan hanya terhadap kapal yang berbendera asing, sedangkan pada fakta kasus Kapal KM Sino-17 merupakan kapal yang terdaftar berbendera Indonesia, sehingga secara hukum kapal tersebut tidak dapat dimsunahkan.

II. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala hal yang dikemukakan di atas, maka sampailah kami pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengubah Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke terdapat banyak pertimbangan hukum yang keliru atau salah sehingga sangat merugikan kepentingan hukum

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



dari Pemohon Kasasi.

2. Bahwa kekeliruan di maksud sangat fatal sehingga harus dibatalkan atau di perbaiki demi menjaga nama baik bangsa dan negara dalam proses penegakkan hukum di bidang perikanan (pemberantasan illegal fishing).
3. Bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*, SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang dimiliki telah dicabut dan tanpa dilengkapi dengan SLO (Surat Laik Operasi) sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- b. Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda kapal, surat kelengkapan kapal yang harus dibawa/diikutsertakan dikawal harus dianggap tahu, karena jika surat kapal tidak lengkap, sebagai Nakhoda harus berani menolak untuk berlayar, meski surat-surat kapal menjadi urusan pemilik kapal, sehingga alasan Terdakwa tidak tahu menahu soal surat-surat kapal tidak dapat dibenarkan;
- c. Bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara harus berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan, surat dakwaan dibuat dan yang berwenang merubah adalah Penuntut Umum dengan demikian Penambahan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan azas *Dominus Litis* Penuntut Umum berwenang menentukan pasal-pasal Undang-Undang untuk memperkuat dakwaan yang alasan dibuktikan di hadapan Hakim;
- d. Bahwa tentang pembuktian *delict* dalam dakwaan Penuntut Umum sudah dipertimbangkan dengan cermat, jelas dan lengkap oleh *Judex Facti* dan terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan;
- e. Bahwa tentang penentuan status barang bukti Kapal KM Sino-29 sudah jelas di pertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah kewenangan hakim menentukannya yang erat kaitanya dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- f. Bahwa perlu di koreksi tentang amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri – Pengadilan Tinggi) tentang pidana pengganti denda ketentuan

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016



hukum atau pidana penjara 6 (enam) bulan, sepanjang belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Perikanan, pengganti denda mengacu pada Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di ganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwatersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan dalam Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) dan pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI II/TERDAKWA GUO YUNPING** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 05 September 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. H. Suhadi, SH.,MH.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 408 K/PID.SUS/2016